

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6541/2542

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายจร ยิ้มวย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 284

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่จำเลยขับรถยนต์ไปตามคำสั่งของ ช. โดยขับแล่นเข้าไปจอดเทียบกับ
เรือบดของผู้เสียหาย เมื่อ ช.และป.จุดผู้เสียหายลงรถยนต์ของจำเลยแล้วจำเลยก็
เป็นคนขับพาผู้เสียหายไปโดยจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของ ช.ทั้งสิ้นทั้งที่ช. และ ป.ไม่
ได้ขู่มขู่บังคับจำเลยเมื่อจำเลยรู้จัก ช. ป. และผู้เสียหายมาก่อนเกิดเหตุเพราะอาศัยอยู่
ในท้องที่เดียวกัน จำเลยน่าจะทราบสาเหตุการณที่ ช. และ ป. พาผู้เสียหายไปนั้น
เป็นเรื่องร้ายแรง จำเลยควรจะห้ามปราม แต่ไม่กระทำกลับเป็นธุระขับรถยนต์ให้
นอกจากนี้จำเลยทราบดีว่า ตนขับรถยนต์พาผู้เสียหาย ช. และ ป. ไปส่งที่ไหนหาก
จำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดและเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ของตน
จำเลยควรรีบแจ้งให้ญาติที่บ้านของผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานตำรวจทราบเพื่อรีบ
ช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็ว แต่จำเลยไม่ดำเนินการดังกล่าว เหตุที่บิดาและญาติพี่
น้องของผู้เสียหายไปพบจำเลยในวันเกิดเหตุและได้ออกติดตามผู้เสียหายก็เพราะมี
ผู้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งให้ทราบ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับ ช. และ
ป.กระทำผิดฐานร่วมกันพาหญิงไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 284 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 284, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 วรรคแรก, 371, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรม เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร จำคุก 5 ปีคำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมในความผิดฐานนี้เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 8 เดือน และฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่ง เป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ขณะที่นางสาวดวงเดือน บุญน้อย ผู้เสียหาย กับ นางสาวนภารัตน์ รัตน พายเรือบดกลับจากซื้อสิ่งของและจะกลับบ้าน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุจำเลยขับรถยนต์สองตอน มีนายชาญชัย ศรีพุ่ม และนายประคอง คงนุช นั่งมาด้วยแล่นเข้ามาจอดเทียบกับเรือบดของผู้เสียหายแล้วนายชาญชัยนำผู้เสียหายลงเรือยนต์ของจำเลยไปนายชาญชัยบอกให้จำเลยขับเรือยนต์พานายชาญชัย นายประคองและผู้เสียหายไปส่งที่บ้านหลังหนึ่ง ผู้เสียหายถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว และผู้เสียหายยืนยันว่าถูกนายชาญชัยกระทำอนาจารและถูกนายประคองข่มขืนกระทำชำเราปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่โจทก์มีผู้เสียหายและนางสาวนภารัตน์เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อเรือยนต์ของจำเลยแล่นเข้ามาจอดเทียบกับเรือบดของผู้เสียหายแล้วนายชาญชัยได้พูดกับผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับผู้เสียหาย นายชาญชัยได้หยิบอาวุธปืนยาวมาจากบริเวณหัวเรือยนต์ของจำเลยและใช้อาวุธปืนยาวดังกล่าวจี้ที่ตัวผู้เสียหายแล้วนายชาญชัยได้จุดผู้เสียหายโดยมีนายประคองช่วยจุดผู้เสียหายด้วย เมื่อผู้เสียหายถูกจุดลงเรือยนต์ของจำเลย นายชาญชัยบอกให้จำเลยติดเครื่องเรือขณะเดียวกันนายชาญชัยได้ถีบเรือบดของผู้เสียหายจมลงเป็นเหตุให้นางสาวนภารัตน์ตกน้ำ ผู้เสียหายเบิกความต่อมาว่าจำเลยขับเรือยนต์ของจำเลยไปตามคำสั่งของนายชาญชัยจนกระทั่งไปถึงบ้านหลังหนึ่งนายชาญชัยกับนายประคองได้ช่วยกันจับผู้เสียหายไปที่บ้านหลังดังกล่าว เห็นว่า จำเลยเป็นคนขับเรือยนต์พานายชาญชัยและนายประคองแล่นไปจอดเทียบเรือบดของผู้เสียหายซึ่งกำลังพายอยู่แล้วนายชาญชัยเป็นคนหยิบอาวุธปืนยาวซึ่งวางไว้ที่บริเวณหัวเรือยนต์ของจำเลยมาจี้ขู่บังคับผู้เสียหาย การที่นายชาญชัยนำอาวุธปืนยาวมาไว้บริเวณหัวเรือยนต์ของจำเลยนั้นจำเลยน่าจะต้องเห็นเพราะอาวุธปืนยาวดังกล่าวไม่สามารถแอบซ่อนได้เช่นเดียวกับอาวุธปืนสั้น ซึ่งในข้อนี้จำเลยเบิกความตอบคำถามค้านรับว่า ขณะที่นาย

ชาญชัยขึ้นจากเรือนต์ของจำเลย จำเลยเห็นนายชาญชัยถืออาวุธปืนลูกซองยาวด้วย เพราะอาวุธปืนยาวดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1 เมตร สามารถมองเห็นได้ง่าย จึงเชื่อว่าจำเลยต้องเห็นนายชาญชัยนำอาวุธปืนลูกซองยาวมาไว้ที่บริเวณหัวเรือนต์ของจำเลยตั้งแต่แรกที่ลงมานั่งในเรือนต์ของจำเลยซึ่งจำเลยต้องเข้าใจดีว่านายชาญชัยจะนำอาวุธปืนลูกซองยาวดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิดและนอกจากนี้ ผู้เสียหายและนางสาวนภารัตน์เบิกความสอดคล้องต้องกันว่านายชาญชัยและนายประคองได้ช่วยกันจุดตัวผู้เสียหายให้ลงเรือนต์ของจำเลย โดยนายชาญชัยเป็นคนใช้อาวุธปืนจู่โจมบังคับผู้เสียหาย และก่อนที่จำเลยจะขับเรือนต์พาผู้เสียหายไปนั้น นายชาญชัยได้ถีบเรือบดของผู้เสียหายให้จม นางสาวนภารัตน์จึงตกน้ำ แสดงว่าผู้เสียหายไม่ได้สมัครใจไปกับเรือนต์ของจำเลย การที่จำเลยขับเรือนต์ไปตามคำสั่งของนายชาญชัยโดยขับเรือนต์แล่นเข้าไปจอดเทียบกับเรือบดของผู้เสียหายเมื่อนายชาญชัยและนายประคองจุดผู้เสียหายลงเรือนต์ของจำเลยแล้วจำเลยเป็นคนขับเรือนต์พาผู้เสียหายไปโดยจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของนายชาญชัยทั้งสิ้น ทั้งที่นายชาญชัยและนายประคองไม่ได้จู่โจมบังคับจำเลย ประกอบกับจำเลยเบิกความรับว่าจำเลยรู้จักนายชาญชัย นายประคองผู้เสียหายและนางสาวนภารัตน์มาก่อนเกิดเหตุ เพราะจำเลยกับบุคคลดังกล่าวอยู่อาศัยในท้องที่เดียวกันจำเลยน่าจะทราบสาเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงและน่าจะทราบว่านายชาญชัยและนายประคองจะพาผู้เสียหายไปเพื่ออะไร จำเลยควรจะห้ามปรามนายชาญชัยและนายประคองไม่ให้กระทำการดังกล่าวแต่จำเลยไม่ได้ห้ามปราม จำเลยกลับเป็นธุระทำหน้าที่ขับเรือนต์ให้แก่นายชาญชัยและนายประคอง นอกจากนี้ จำเลยทราบดีว่าจำเลยขับเรือนต์พาผู้เสียหายนายชาญชัย และนายประคองไปส่งที่ไหน หากจำเลยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดของนายชาญชัยและนายประคองและเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ของจำเลยจำเลยควรรีบไปแจ้งให้ทางญาติที่บ้านของผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานตำรวจทราบเพื่อให้รีบช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็ว แต่จำเลยไม่ได้

ดำเนินการดังกล่าว เหตุที่บิดาและญาติพี่น้องของผู้เสียหายไปพบจำเลยในวันเกิด เหตุและได้ออกติดตามผู้เสียหายก็เพราะนางสาวนภรัตน์นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งให้ ทราบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับนายชาญชัยและนายประคองกระทำผิดตั้งที่ ศาลชั้นต้นพิพากษา ชื่อนำสืบต่อสู้ของจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เดิมพัน จรรยามั่น-ประมาณ ดิยะไพบุลย์สิน-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำของผู้กระทำความผิดหลายคนที่จะถือว่าเป็นตัวการตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 83 นั้น ต้องมีการกระทำประกอบประกอบของการร่วมกันเป็นตัวการ ด้วยซึ่งองค์ประกอบของการร่วมกันเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นั้น มีดังนี้ 1. ต้องมีการร่วมในการกระทำความผิด หมายถึง มีการกระทำซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการกระทำทั้งหมดที่รวมกันเป็นความผิดขึ้น โดยมีคำพิพากษาฎีกา วินิจฉัยหมายความว่ารวมไปถึงการกระทำที่แบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อให้การกระทำความ ผิดเป็นผลสำเร็จขึ้นด้วย 2. ต้องมีเจตนากระทำร่วมกัน ตามคำพิพากษาฎีกานี้

จำเลยนำสืบว่า ช. และ ป. นั้นเรื่อยนตร์รับจ้างของจำเลยระหว่างทางพบเรือบดของผู้เสียหาย ช. บอกให้จำเลยจอดเรื่อยนตร์เทียบเรือบดของผู้เสียหายจากนั้น ช. พาผู้เสียหายขึ้นเรือจำเลย แล้วจำเลยขับเรื่อยนตร์ไปส่ง ช. ป. และผู้เสียหายที่บ้านหลังหนึ่ง แล้วจำเลยขับเรื่อยนตร์กลับ ระหว่างทางพบญาติของผู้เสียหายให้จำเลยพาไปหาผู้เสียหายแต่ไม่พบ จำเลยถูกญาติผู้เสียหายส่งตัวไปให้เจ้าพนักงานตำรวจ ทางนำสืบของจำเลยดังกล่าวเท่ากับจำเลยนำสืบว่าจำเลยไม่มีเจตนาร่วมกับ ช. และ ป. กระทำความผิด เป็นการยากที่จะทราบว่า จำเลยมีเจตนาเช่นไร เนื่องจากเจตนาขึ้นอยู่กับภายในใจของจำเลยเอง ดังนั้นการวินิจฉัยของศาลจึงต้องดูการกระทำและพฤติการณ์ของจำเลยว่ามีเจตนาร่วมกระทำความผิดหรือไม่ ดังที่นักกฎหมายมักพูดกันว่า "กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา" ซึ่งตามคำพิพากษากฎีกานี้ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงยุติแล้วได้อาศัยพฤติการณ์และ การกระทำของจำเลย รวม 4 ประการ เพื่อดูเจตนาของจำเลย คือ 1. จำเลยเห็น ช. นำอาวุธปืนลูกซองยาวมาไว้บริเวณหัวเรื่อยนตร์ของจำเลยตั้งแต่แรกที่ลงมานั่งเรื่อยนตร์ ซึ่งจำเลยต้องเข้าใจดีว่า ช. จะนำอาวุธปืนลูกซองยาวดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิด 2. จำเลยขับเรื่อยนตร์ไปตามคำสั่งของ ช. โดยขับเรื่อยนตร์แล่นเข้าไปจอดเทียบกับเรือบดของผู้เสียหาย เมื่อ ช. และ ป. จอดผู้เสียหายลงเรื่อยนตร์ของจำเลยแล้ว จำเลยเป็นคนขับเรื่อยนตร์พาผู้เสียหายไป โดยจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของ ช. ทั้งสิ้นทั้งที่ ช. และ ป. ไม่ได้ขู่มบังคับจำเลย 3. ขณะเกิดเหตุการณ์ที่ ช. และ ป. จอดผู้เสียหายนั้น จำเลยไม่ห้ามปราม จำเลยกลับเป็นธุระทำหน้าที่ขับเรื่อยนตร์ให้แก่ ช. และ ป. 4. เมื่อจำเลยขับเรื่อยนตร์ส่ง ช. ป. และผู้เสียหายแล้วจำเลยไม่ไปแจ้งให้ทางญาติที่บ้านของผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานตำรวจทราบเพื่อให้รีบช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็ว เมื่อนำพฤติการณ์และการกระทำของจำเลยทั้งสี่ประการดังกล่าวมาประกอบกันแล้วศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการเพียงพอที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาของจำเลย แล้วว่า จำเลยมีเจตนาร่วมกับ ช. และ ป. กระทำความผิด ศาล

ฎีกาจึงพิพากษาลงโทษจำเลย ตามคำพิพากษานี้ ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในการ
วินิจฉัยเพื่อค้นหาเจตนาที่แท้จริงของจำเลย สุรฤทธิ์ธีระศักดิ์